

PERJANJIAN JUAL BELI ALAT KESEHATAN

Antara

PT. GLOBAL MEDIK PERSADA

Dengan

PT. DISA PRIMA MEDIKA

No : 0093/PJB/GMP/VIII/2024

No :

Perjanjian Jual Beli Alat Kesehatan (“Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, **SELASA** tanggal **ENAM** bulan **AGUSTUS** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT (06-08-2024)**, bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

- 1. PT. GLOBAL MEDIK PERSADA**, suatu perseroan terbatas yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta, berkantor di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 26, RT 011 RW 002, Kec. Kebon Jeruk, Kel. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan akta perusahaan yang terakhir diubah dengan akta nomor 35 tertanggal 30 Mei 2024, dibuat dihadapan Notaris Silvy Solivan,S.H.,M,KN. Telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri dan Hak Asasi Manusia Repbulik Indonesia NOMOR AHU-0031635.AH.01.02.TAHUN 2024, dalam hal ini diwakili oleh **Louis Kurniawan Putra**, Direktur Sales Private & Business, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0005/SK/GMP/VI/2024 tertanggal 26 Juni 2024, yang berwenang mewakili Perseroan dan untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PIHAK PENJUAL**-----

- 2. PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, diwakili **ENDANG SUSILOWATI** sebagai Direktur Utama selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :

- a. Rumah Sakit Prima Husada Malang dengan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur Mazidah sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
- b. Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS. sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PIHAK PEMBELI**-----

Untuk selanjutnya **PEMBELI** dan **PENJUAL**, di dalam Perjanjian ini secara sendiri – sendiri disebut sebagai **“PIHAK”** dan secara bersama-sama disebut **“PARA PIHAK”**

GMP	PT

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menjelaskan hal-hal, sebagai berikut :

- 1. **PIHAK PENJUAL** merupakan sole agent produk alat-alat kesehatan atau sebagai distributor alat-alat kesehatan yang dipasarkan / dijual kepada konsumen baik rumah sakit swasta dan pemerintah, klinik, Dinas kesehatan dan Dokter umum / specialist atau penggunaan alat kesehatan untuk pribadi dengan prosedur dan ijin yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 2. **PIHAK PEMBELI** merupakan **PT. DISA PRIMA MEDIKA** yang ingin membeli alat-alat kesehatan, dan alat tersebut di kirim ke **RS PRIMA HUSADA MONDOROKO** yang berlokasi di **Jl. Raya Mondoroko, Mondoroko, Banjararum, Kec. Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur 65**
- 3. Bahwa **PIHAK PENJUAL** sepakat dan menyatakan akan menyanggupi permintaan **PIHAK PEMBELI** dalam perjanjian ini sesuai dengan *Purchase Order* Nomor : *POA/2408/002* tertanggal 01 Agustus 2024
- 4. Bahwa **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk tunduk dan patuh kepada Syarat dan Ketentuan Perjanjian dan Lampiran Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** saling sepakat untuk mengadakan suatu **Perjanjian Jual Beli Alat Kesehatan** (untuk selanjutnya disebut sebagai **“Perjanjian”**), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari **Perjanjian** ini adalah untuk melakukan penjualan Produk Alat Kesehatan dari **PIHAK PENJUAL** kepada **PIHAK PEMBELI** dalam rangka memenuhi kebutuhan dari **PIHAK PEMBELI** dalam pengadaan alat kesehatan di **RS PRIMA HUSADA MONDOROKO**

PASAL 2
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya **Perjanjian** ini sampai dengan pembayaran diterima dengan Lunas dan Tuntas oleh **PIHAK PENJUAL** berdasarkan bukti keterangan lunas yang diterbitkan oleh **PIHAK PENJUAL**.

PASAL 3
PENETAPAN SPESIFIKASI DAN DAFTAR HARGA ALAT KESEHATAN

Daftar Harga Alat Kesehatan yang dimaksud dalam **Perjanjian** ini adalah sebagai berikut:

No	Item	Type	Qty		Harga
1	Panalex 2, Ceiling LED Operation (Double Ceiling) (unit utama)	PAX2	1	Unit	190.000.000,00

PARA PIHAK sepakat bahwa total Harga Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 **Perjanjian** ini adalah **Rp 190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)**, sudah termasuk PPN 11%.

GMP	PT

PASAL 4
TATA CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK PEMBELI** wajib melakukan pembayaran kepada **PIHAK PENJUAL** dengan tahapan sesuai jadwal dan nilai yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam **Perjanjian** ini dengan komposisi pembayaran sebagai berikut :

1.1 Tahap I : **Down Payment** senilai **30%** terhitung dari total Harga Alat Kesehatan yaitu sebesar **Rp 57.000.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah)**, dibayarkan sebelum barang dikirim

1.2 Tahap II : **Pelunasan** senilai **70%** terhitung dari total Harga Alat Kesehatan yaitu sebesar **Rp 133.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah)**, dibayarkan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah barang diterima, instalasi dan training, yang dibuktikan dengan berita acara instalasi dan berita acara training.

2. **PIHAK PEMBELI** wajib untuk membayarkan angsuran kepada **PIHAK PENJUAL** sesuai komposisi pembayaran yang diatur pada ayat 1 pasal ini tanpa memerlukan adanya pemberitahuan atau penagihan terlebih dahulu dengan cara apapun dari **PIHAK PENJUAL** kepada **PIHAK PEMBELI**. Oleh karenanya, **PIHAK PEMBELI** dengan ini mengesampingkan semua ketentuan hukum yang mensyaratkan adanya penagihan terlebih dahulu dari **PIHAK PENJUAL** kepada **PIHAK PEMBELI**.
3. Apabila **PIHAK PEMBELI** mengalami keterlambatan pembayaran, maka **PIHAK PENJUAL** akan menetapkan biaya keterlambatan 2/1000 (dua per mil) untuk setiap hari keterlambatan dari besaran sisa pelunasan yang telah jatuh tempo.
4. Apabila **PIHAK PEMBELI** tidak melakukan pembayaran termin lewat dari 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo dan **PIHAK PENJUAL** dengan itikad baik telah mengirimkan Surat Teguran namun dari **PIHAK PEMBELI** tetap tidak melakukan pembayaran maka **PIHAK PENJUAL** berhak untuk menonaktifkan alat sampai **PIHAK PEMBELI** melakukan pembayaran. Segala kerusakan alat selama alat tersebut di nonaktifkan bukanlah tanggung jawab **PIHAK PENJUAL**.
5. Apabila tanggal pembayaran pelunasan jatuh pada hari selain hari kerja, maka **PIHAK PEMBELI** wajib untuk membayarkan pelunasan selambat-lambatnya pada hari kerja sebelum tanggal pembayaran pelunasan tersebut pada Ayat 1 Pasal 4 ini.
6. Apabila **PIHAK PEMBELI** terlambat melakukan pembayaran pelunasan, maka untuk pembayaran pelunasan berikutnya tetap sesuai dengan tanggal berdasarkan jadwal yang disepakati dalam **Perjanjian** ini.
7. Seluruh pembayaran dari **PIHAK PEMBELI** kepada **PIHAK PENJUAL** wajib dilakukan melalui transfer ke rekening bank dari **PIHAK PENJUAL** sebagai berikut:

Bank : Bank Permata
Cabang : Gunung Sahari Jakarta
Nomor Rekening : 702335361
Atas Nama : PT.Global Medik Persada

GMP	PT

PASAL 5 GARANSI

1. Jangka waktu pemberian garansi 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal setelah **barang diterima** (service dan sparepart) dan **PIHAK PENJUAL** memiliki kewenangan untuk mengganti atau memperbaiki kerusakan yang didasarkan pada penilaian **PIHAK PENJUAL** sendiri, selama jangka waktu garansi ini.
2. Garansi ini hanya berlaku untuk unit utama yaitu **Panalex 2, Ceiling LED Operation (Double Ceiling)** (tidak berlaku untuk aksesoris)
3. **PIHAK PENJUAL** berkewajiban untuk melatih para pengguna alat atau operator cara menggunakan alat kesehatan secara aman dan sebagaimana mestinya yang konsisten dengan buku panduan operasi. **PIHAK PEMBELI** berkewajiban memakai alat sesuai SOP/*User Manual* alat kesehatan.
4. **PIHAK PEMBELI** wajib menunjuk pihak penghubung utama atau pengganti (PIC) sebagai orang yang dapat dihubungi oleh **PIHAK PENJUAL** dalam hal pemeliharaan dan perbaikan barang, masing-masing dari mereka wajib mempunyai keahlian dan pengetahuan sewajarnya yang diperlukan untuk membantu para Teknisi **PIHAK PENJUAL** dalam melakukan diagnosa permasalahan pada barang terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan.
5. Pemberian garansi ini bukanlah kontrak untuk servis, yang di maksud tersebut adalah kontrak servis yang di lakukan setelah masa garansi 1 (satu) tahun setelah **barang diterima** di ayat 1 (satu) pasal ini yang bersifat opsional , Pembeli tetap bertanggung jawab untuk biaya perbaikan ataupun penggantian yang berhubungan dengan penggunaan normal sehari-harinya (Aksesoris seperti kabel dan lain lain) sebagaimana alat kesehatan tersebut dipergunakan.
6. Garansi ini tidak berlaku terhadap kerusakan yang terjadi yang diakibatkan oleh kecelakaan, kelalaian, perusakan yang terjadi secara di sengaja atau keadaan kahar sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
7. Untuk mengklaim garansi selama jangka waktu pemberian garansi, **PIHAK PEMBELI** dapat menghubungi **Customer Care (0811 8007 677)** secepatnya setelah terjadinya kerusakan ataupun kegagalan alat kesehatan atau komponen alat kesehatan.
8. **PIHAK PEMBELI** berkewajiban untuk mendeskripsikan permasalahan yang terjadi.
9. Garansi ini dapat dibatalkan dan menjadi tidak berlaku apabila alat kesehatan komponen dari alat kesehatan telah dimodifikasi oleh pihak pembeli, kelalaian dalam penggunaan sebagaimana yang dari seharusnya yang telah diatur dalam buku panduan atau adanya perbaikan sebelumnya yang dilakukan tanpa sepengetahuan **PIHAK PENJUAL**.
10. **PIHAK PENJUAL** tidak pernah memberikan kewenangan untuk menjanjikan, merubah atau memodifikasi pemberian garansi secara pribadi ini kepada agen, karyawan, perwakilan dari **PIHAK PENJUAL** tanpa adanya pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Direktur PT. Global Medik Persada.
11. Bahwa **PIHAK PEMBELI** tidak dapat melakukan upaya hukum apapun yang berhubungan atau berkaitan dengan garansi setelah berakhirnya jangka waktu garansi dari tanggal pengiriman.

PASAL 6 PAJAK, BEA DAN LAIN-LAIN

PENJUAL bertanggung-jawab atas segala pajak, bea, pungutan, iuran dan biaya lainnya atas pengiriman atau penjualan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

PASAL 7

GMP	PT

PERNYATAAN-PERNYATAAN DAN JAMINAN-JAMINAN

1. **PIHAK PENJUAL** menyatakan dan menjamin pada saat penandatanganan **Perjanjian** ini bahwa:
 - a. **PIHAK PENJUAL** memiliki kuasa dan wewenang yang penuh untuk menandatangani **Perjanjian** ini berdasarkan hukum yang berlaku sehingga **Perjanjian** ini adalah sah, berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK**, dan dapat diberlakukan diantara masing-masing pihak terhadapnya sesuai dengan klausul yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
 - b. Alat Kesehatan yang dijual oleh **PIHAK PENJUAL** kepada **PIHAK PEMBELI** berdasarkan **Perjanjian** ini telah memenuhi semua perizinan yang diperlukan.
2. **PIHAK PEMBELI** menyatakan dan menjamin pada saat penandatanganan **Perjanjian** ini bahwa:
 - a. **PIHAK PEMBELI** adalah suatu instansi rumah sakit yang telah didirikan sebagaimana mestinya dan berdiri secara sah di bawah hukum Indonesia, dengan izin dan wewenang penuh untuk melangsungkan usahanya dengan cara sebagaimana usaha tersebut sedang dilangsungkan dan harus dilangsungkan menurut **Perjanjian** ini.
 - b. **PIHAK PEMBELI** memiliki kuasa dan wewenang yang penuh berdasarkan hukum yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan **Perjanjian** ini.
 - c. **PIHAK PEMBELI** telah mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk menandatangani **Perjanjian** ini sehingga, **Perjanjian** ini adalah sah, berlaku dan mengikat atasnya, dan dapat diberlakukan terhadapnya sesuai dengan syarat-syaratnya.
 - d. Semua keterangan dan data yang diberikan **PIHAK PEMBELI** kepada **PIHAK PENJUAL** sehubungan dengan perjanjian ini adalah benar, akurat dan lengkap.
 - e. **PIHAK PEMBELI** telah mempelajari dan memahami dengan baik isi, implikasi dan konsekuensi **Perjanjian** ini.

PASAL 8

PERNYATAAN ATAS KEPEMILIKAN

1. Para Pihak sepakat status kepemilikan unit alat kesehatan yang dijual kepada **PIHAK PEMBELI** adalah masih menjadi milik **PIHAK PENJUAL** sampai dengan selesainya kewajiban pembayaran oleh **PIHAK PEMBELI** kepada **PIHAK PENJUAL**.
2. Para Pihak sepakat bahwa **PIHAK PENJUAL** berhak untuk mengalihkan atau menjamin baik seluruh maupun Sebagian piutang atau hak tagih terhadap **PIHAK PEMBELI** dan/atau mengalihkan atau menjamin kepemilikan unit alat kesehatan sebagaimana point 1 diatas yang timbul berdasarkan **Perjanjian** ini kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa kewajiban memberitahukan maksudnya tersebut kepada **PIHAK PEMBELI**.
3. **PIHAK PENJUAL** tanpa perlu adanya persetujuan dari **PIHAK PEMBELI**, berhak untuk menyerahkan, memindahkan atau mengalihkan hak-hak berdasarkan perjanjian ini termasuk dokumen lain yang berkaitan baik Sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain.
4. **PIHAK PEMBELI** menyatakan bersedia dan setuju untuk dilakukan pengecekan atau pemeriksaan data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau informasi debitur (i-Deb) OJK dan Lembaga Lainnya yang dibutuhkan dalam proses sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 diatas

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

GMP	PT

1. Tidak ada PIHAK manapun yang dapat memaksakan hal apapun kepada PIHAK lainnya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dikarenakan terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK untuk menghindarinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan kebijakan Pemerintah, bencana alam, dan huru-hara, maka masing-masing Pihak akan melepaskan pelaksanaan kewajibannya.
2. Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya suatu keadaan dimaksud sebagai force majeure.
4. Terhadap hal-hal yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
5. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin pihak yang terkena force majeure memberitahukan kepada pihak lainnya bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar.

PASAL 10 ADDENDUM PERJANJIAN

Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup dan tegas diatur dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengatur kembali dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 11 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh PENJUAL apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut di bawah, di samping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, yaitu :
 - a. Satu bulan setelah pembayaran tanda jadi dan tidak diikuti oleh pembayaran Down Payment.
 - b. Apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Perjanjian ini tidak mungkin dilaksanakan;
 - c. **PIHAK PEMBELI** tidak melakukan pembayaran *Down Payment* maka pembelian dianggap batal.
 - d. Apabila **PIHAK PEMBELI** tidak melakukan pelunasan 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo dan **PIHAK PENJUAL** dengan itikad baik telah mengirimkan Surat Teguran namun **PIHAK PEMBELI** tetap tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya, maka barang akan ditarik **PIHAK PENJUAL** dan **PIHAK PEMBELI** secara sukarela akan menyerahkan barang serta terhadap seluruh pembayaran yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan.
 - e. Apabila **PIHAK PENJUAL** melakukan penarikan barang maka seluruh biaya penarikan yang terjadi di bebankan kepada **PIHAK PEMBELI**. Segala kerusakan yang terjadi akibat penarikan alat di luar tanggung jawab **PIHAK PENJUAL**.
 - f. Dalam hal terjadi penarikan barang karena **PIHAK PEMBELI** tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, maka

GMP	PT

PIHAK PEMBELI menyatakan akan membebaskan dan melepaskan **PIHAK PENJUAL** dari segala tuntutan dan/atau gugatan baik dari **PIHAK PEMBELI** dan/atau pihak lain.

- g. **PIHAK PEMBELI** membubarkan atau secara sengaja menghentikan usahanya.
 - h. **PIHAK PEMBELI** melanggar dan/atau tidak menepati salah satu syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar (*Force Mejeure*) pihak yang terkena *force majeure* tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutus Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
 3. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban PARA PIHAK selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya Perjanjian ini.
 4. Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak sebagai badan hukum, walaupun terjadi pergantian dewan pengurus/pengurus – pengurus pada salah satu atau kedua belah pihak.
 5. Apabila **PIHAK PEMBELI** dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri atau dibubarkan oleh pemegang sahamnya, maka kewajiban – kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini dibebankan kepada dewan direksi/dewan pengurus dan Pemegang Saham **PIHAK PEMBELI** secara tanggung renteng. Dewan Direksi/Dewan Pengurus dan pemegang saham **PIHAK PEMBELI** menerima baik isi dari ayat 5 (lima) pasal 11 ini.
 6. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

PASAL 12

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Penafsiran, keberlakuan dan pelaksanaan atas Perjanjian ini ditetapkan menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Para Pihak sepakat bahwa setiap perbedaan, perselisihan, konflik atau kontroversi, yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, termasuk tidak terbatas setiap pertanyaan mengenai keberadaan, validitas, penghentian hak atau kewajiban-kewajiban setiap pihak (sebuah perselisihan), Para Pihak akan mengusahakan dalam jangka waktu 30 hari setelah penerimaan atas pemberitahuan pihak lain terhadap keberadaan perselisihan untuk penyelesaian perselisihan dengan penyelesaian yang damai di antara Para Pihak.
3. Jika Para Pihak gagal untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan Sengketa dalam waktu 30 hari, maka Para pihak dapat menyampaikan permasalahan Sengketa tersebut dengan menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

PASAL 13

ITIKAD BAIK

1. PARA PIHAK bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian.
2. PARA PIHAK setuju untuk melaksanakan Perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Bila selama Perjanjian salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

GMP	PT

PASAL 14
KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

Setiap korespondensi, pemberitahuan, persetujuan atau komunikasi lain berdasarkan **Perjanjian** ini dianggap berlaku apabila disampaikan secara tertulis, ditandatangani oleh orang atau pejabat yang berwenang.

Korespondensi dan Pemberitahuan dianggap sah apabila ditujukan dan/atau dikirim:

PIHAK PENJUAL,
PT. GLOBAL MEDIK PERSADA

Nama : Louis Kurniawan Putra
Email : louis@glomeda.co.id
Cc ke : lina.amelia@glomeda.co.id
legal.contract@glomeda.co.id
Customer Care : 0811 8007 677
Sales : Farried

PIHAK PEMBELI,
PT. DISA PRIMA MEDIKA

Nama : Endang Susilowati
Email : disaprimamedika@gmail.com
Cc ke :
No Handphone :
Alamat : Perum Banjararum Selatan No. 7, Banjararum. Kecamatan Singosari - Kabupaten Malang

PASAL 15
PENUTUP

1. Judul-judul pada pasal-pasal dalam Perjanjian ini hanya semata-mata sebagai referensi untuk memudahkan pemahaman atas Perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** menyatakan setuju dan sepakat bahwa **Perjanjian** ini dapat ditandatangani secara elektronik oleh masing-masing **PIHAK**. Oleh karena itu **PARA PIHAK** mengakui keabsahan tanda tangan secara elektronik dalam **Perjanjian** ini.
3. Apabila di kemudian hari diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Perjanjian ini disesuaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyesuaikan ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana mestinya diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PENJUAL** dan **PEMBELI** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PENJUAL
PT. GLOBAL MEDIK PERSADA

PIHAK PEMBELI
PT. DISA PRIMA MEDIKA

Louis Kurniawan Putra
Direktur Sales Private & Business

Endang Susilowati
Direktur Utama

GMP	PT

Surat Pernyataan Kesediaan Penarikan Barang Secara Sukarela

Bahwa sesuai dengan Syarat dan Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (d) , (e) dan (f) Perjanjian Jual Beli Alat Kesehatan antara **PT. Global Medik Persada** selaku **PIHAK PENJUAL** dan **PT. Disa Prima Medika – RS Prima Husada Mondoroko** selaku **PIHAK PEMBELI**, secara khusus telah disepakati mengenai syarat penarikan barang, yaitu :

1. Apabila **PIHAK PEMBELI** tidak melakukan pelunasan 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo dan **PIHAK PENJUAL** dengan itikad baik telah mengirimkan Surat Teguran namun **PIHAK PEMBELI** tetap tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya, maka barang akan ditarik **PIHAK PENJUAL** dan **PIHAK PEMBELI** secara sukarela akan menyerahkan barang serta terhadap seluruh pembayaran yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan.
2. Apabila **PIHAK PENJUAL** melakukan penarikan barang maka seluruh biaya penarikan yang terjadi di bebaskan kepada **PIHAK PEMBELI**. Segala kerusakan yang terjadi akibat penarikan alat di luar tanggung jawab **PIHAK PENJUAL**.
3. Dalam hal terjadi penarikan barang karena **PIHAK PEMBELI** tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK PEMBELI** menyatakan akan membebaskan dan melepaskan **PIHAK PENJUAL** dari segala tuntutan dan/atau gugatan baik dari **PIHAK PEMBELI** dan/atau pihak lain.

Kami selaku **PIHAK PEMBELI** menyatakan telah mempelajari, memahami dan telah berkonsultasi dengan Ahli Hukum ataupun Pihak Lain dalam tenggang waktu yang cukup mengenai isi, implikasi dan konsekuensi dari pasal tersebut. Sehingga dengan ditandatanganinya surat pernyataan ini, Kami, menyatakan secara sukarela menyetujui dilakukannya penarikan barang oleh **PIHAK PENJUAL** apabila terjadi hal-hal seperti yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (d), (e) dan (F) Perjanjian ini dan menyatakan akan membebaskan dan melepaskan **PIHAK PENJUAL** dari segala tuntutan dan/atau gugatan baik dari **PIHAK PEMBELI** dan/atau pihak lain.

PIHAK PENJUAL
PT. GLOBAL MEDIK PERSADA

PIHAK PEMBELI
PT. DISA PRIMA MEDIKA

Louis Kurniawan Putra
Direktur Sales Private & Business

Endang Susilowati
Direktur Utama

GMP	PT